

복무규율 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
46	-	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ◆처 ▽부는 공직기강 확립을 담당하고 있고, □부는 복무규율 관리 및 급여업무, 기업문화 조성 관련 업무를 담당하고 있다.

(1) 시간외 근무 불성실

- 사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면,

지 적 내 용(계속)

- 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고,
- 사규 「취업규칙」 제33조(시간외 및 휴일근무), 제34조(근무명령), 제35조(수당지급) 및 「보수규정시행세칙」 제8조(시간외 근무)을 보면,
 - 사명에 의하여 소정의 근무시간을 초과근무 할 때에는 ‘시간외 근무’라 하고 시간외 근무자는 미리 근무명령서에 의하여 수명한 후 근무하며 보수규정에서 정하는 바에 따라 수당을 지급받는데,
 - 초과근무는 극히 필요하다고 인정되는 경우에 한하여 소속장이 명하되 연장근무 시에는 ‘초과근무수당’을 지급하도록 되어 있다.

- 그러나, ☞본부 시간외근무 내역(공통시간분을 제외한 직무추가분)을 점검한 결과,
- * 공통시간분은 근태 등록 절차가 생략됨
 - 시간외 근무를 신청하고 근태권자의 승인을 받아 초과근무를 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고 ❶본부(사무실)에서 본인 차량을 이용하여 퇴근한 후에 사택(또는 사무실 이외 인터넷이 접속가능한 장소)에서 VPN(가상사설망, Virtual Private Network)으로 접속하여 시간외 근무 근태처리를 하기도 하고,
 - 본부(사무실)에 남아서 초과근무를 하고 있던 다른 직원에게 사무실 내 본인 PC (윈도우(Windows) 비밀번호를 다른 직원에게 알려준 후 다른 직원이 근태처리) 혹은 다른 직원 PC(既 로그인 되어 있던 다른 직원은 로그아웃하고, 요청한 본인의 원격 생체인증 통한 로그인 및 근태처리 완료로 로그아웃 후 다른 직원은 업무수행을 위해 재로그인)로 시간외 근무 근태처리를 부탁하는 한편 ❷본부(사무실) 밖으로 나갔다가 시간외 근무 근태처리를 위해서만 본부(사무실)로 잠시 복귀하여 시간외 근무를 수행하지 아니하고 허위로 한 사실을 확인하였다.
 - 또한, 본부(사무실) 밖으로 일정시간 동안 외출하였다가 다시 본부(사무실)로 돌아와서 시간외 근무를 재개하거나 ❸본부 사택 식당에서 *회 이상 식사(석식)를 함으로써 해당 시간에는 초과근무를 위한 업무를 수행하지 아니한 사실도 확인하였기에 이에 대한 조치가 필요하다.
 - 한편, ‘초과근무수당’은 통상임금에 포함되지 아니하는 기타수당으로 시간외 근무 시간 계획 변경이 없다면 당초 계획한 시간만큼의 수당을 급여로 보상받기 때문에 계획된 시간외 근무 시간동안 업무를 수행하지 아니하는 등 불성실하게 하고 ‘초과근무수당’을 받은 것은 ‘초과근무수당’을 부당하게 수령한 것이다.
 - 참고로, ◇처(당시 ♥처)에서는 전사적으로 ‘시간외 근무는 업무상 불가피할 경우 예외적으로 운영하고 실제 근무자가 초과근무수당을 받도록 안내’하였고,('시간외 근무 운영기준 및 관리절차 개선 시행 알림(2차)', 20○○. 9.)

- 감사실에서는 전사적으로 ‘유연근무 및 시간외 근무 근태 관련 유의사항 알림’(‘==.), ‘유연근무 및 시간외 근무 근태 관련 유의사항 제공지’(‘==. 8.)를 통해 유연근무 및 시간외 근무를 불성실하게 한 사례(시간외 근무 중 ①식사를 하는 행위 ②근무지를 이탈하는 행위 ③원격근무시스템을 이용하여 허위로 시간외 근무 근태등록을 하는 행위)를 안내하며 유연근무 및 시간외 근무와 관련하여 추후 근태 불량을 사유로 지적 되는 사례가 발생하지 아니하도록 근무 시간을 성실히 준수할 것을 당부하면서, ‘공직자의 제 수당 부정수급은 중대한 비위행위에 해당하기에 각별히 유의’하도록 강조하였다.
- 특히, 언론기사 사례처럼 공무원의 경우 초과근무수당 부당수령은 ‘징계 사항’으로 규정하고 있으므로, 우리 회사 직원들도 경각심을 가질 필요가 있다.

(2) 평일 근무시간 등에 사택 ▲장 이용

- 사규 「취업규칙」 제3조(근무형태 및 정의), 제10조(성실의무)에 따르면,
 - ‘통상근무’란 ‘특수근무’(교대근무, 상주근무, 시차근무, 지정휴일제 근무 및 유연근무) 외의 근무를 말하고 ‘특수근무’ 중에서 ‘유연근무’란 통상의 근무시간, 근무일, 근무장소 등을 변경하여 근무하는 것을 말하며 세부사항은 별도(「유연근무제 운영 지침」)로 정한다고 되어 있으며, 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.
 - 그리고, 「취업규칙」 제25조(외출허가) 및 제45조(출장명령)에 따르면, 직원이 근무시간 중에 외출할 때에는 외출부에 의하여 소속장의 허가를 받아야 하고, 직원이 사무(社務)로 출장할 때에는 출장명령을 받아야 한다.
 - 한편, 사규 「총무규정」 제147조(여비의 지급제한)를 보면,
 - ‘근무지 내 국내출장’(이하 ‘근거리 출장’이라 한다)이란 같은 시(특별시, 광역시 및 특별자치시 포함)/군 내에서의 출장을 말하고,
 - 사규 「취업관리 시행세칙」 제1조(근무시간) 및 제1조의2(유연근로에 따른 근무시간)에 따르면, ‘통상근무자’의 평일 시무 및 종무시간은 9시부터 18시까지로 하며 ‘유연근무자’(통상근무자와 특수근무자 중 유연근무를 신청하여 승인받은 직원, 이하 ‘유연 근무자’라 한다)는 근무시간을 변경할 수 있도록 되어 있다.

- 그러나, ☞본부 근무자 근태 상황을 점검한 결과,
- ①근무시간 중이거나 ②외출 또는 ‘근거리 출장’시간 그리고, ③질병휴가 기간에 ☞본부 사택(ㄷ사택, ㄱ도 ㄱ군 북면 소재) 내에 위치하고 있는 ▲장을 이용한 내역이 확인되었다.
- ❖ (감사의견) 금번 ☞본부 종합감사를 통해 확인한 사례(①시간외 근무 불성실 및 ②평일 근무시간 등에 사택 ▲장 이용)처럼 ☞본부 소속 직원들 사이에 전반적으로 근태와 관련하여 복무기강이 해이한 분위기가 만연해져 있는 것으로 판단된다. 따라서, 금번 종합감사와는 별도로 복무감사*를 실시하고 있으며, 추가적인 사실관계 확인 후 처분할 것이다.
- * 사규 「감사규정」 제3조(자체감사의 종류) 의거하여 임직원의 복무의무 위반, 비위(非違) 사실, 근무실태 점검 등을 목적으로 실시하는 감사